



Support de cours - 2024

Opérateur économique agréé (OEA)

Authorised Economic Operator (AEO)

Administration des douanes et accises

alexandra.lucas@do.etat.lu



Historique

Environnement post - 11 septembre 2001

En 2005, les membres de l'OMD ont adopté le **cadre de normes SAFE** visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

Ce cadre de normes SAFE vise notamment :

- à favoriser le renforcement de la coopération entre les douanes et les autres organismes publics ;
- à encourager l'utilisation de dispositifs de sécurité intelligents aux fins de l'optimisation des contrôles douaniers et de la surveillance efficace du mouvement des marchandises en temps réel ;
- l'introduction du concept d'opérateur économique agréé (OEA).

→ Actualisation périodique du cadre de normes SAFE



OEA

Le concept d'OEA repose sur le partenariat douane-entreprises.

Dès lors, la relation entre la douane et l'OEA est fondée sur les principes de :

- transparence mutuelle,
- d'exactitude,
- d'honnêteté et
- de responsabilité.

La douane fournit une assistance pour atteindre cet objectif.



Le logo OEA



- Le logo OEA est soumis à des droits d'auteur par l'UE.
- Il est délivré par l'autorité douanière de délivrance et ne peut pas être téléchargé gratuitement.
- Le logo OEA peut être utilisé aux conditions suivantes :
 - le droit d'utiliser le logo est subordonné à la possession d'une autorisation de statut d'OEA en cours de validité ;
 - le logo est réservé au seul titulaire d'une autorisation d'OEA ;
 - l'OEA doit cesser de l'utiliser dès que son statut d'OEA est suspendu ou retiré.
- Toute utilisation abusive fait l'objet de poursuites conformément au droit de l'UE.



Introduction

- Le programme OEA est ouvert à tous les «opérateurs économiques» «établis sur le territoire de l'Union», y compris les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur rôle dans la chaîne d'approvisionnement internationale.
- Les opérateurs économiques n'ont aucune obligation légale de devenir un OEA. Ils ont la faculté d'opter pour ce statut en fonction de leur situation particulière.
- De même, il n'existe pas d'obligation légale pour les OEA d'exiger de leurs partenaires commerciaux l'obtention du statut d'OEA.



Les 2 types d'autorisations OEA

- Le statut d'opérateur économique agréé comprend 2 types d'autorisations :
 - le statut d'OEA pour les simplifications douanières (OEAC) et
 - le statut d'OEA pour la sécurité et la sûreté (OEAS).
- Chaque type d'autorisation présente différentes conditions et différents types d'avantages.



Opérateur économique

Définition à l'article 5, point 5) du CDU -> il faut déterminer si son activité économique est « couverte par la législation douanière »

Compte tenu de cette définition, il existe de nombreuses situations dans lesquelles un opérateur économique n'est pas autorisé à introduire une demande d'octroi du statut d'OEA, parce qu'il ne prend pas part à des activités douanières :

- un fournisseur établi dans l'Union européenne qui distribue des marchandises déjà mises en libre pratique à un fabricant établi dans l'Union européenne ;
- un opérateur chargé du transport qui achemine uniquement des marchandises mises en libre pratique, qui ne sont placées sous aucun autre régime douanier, à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne ;
- un fabricant produisant des marchandises destinées au seul marché intérieur de l'Union européenne et utilisant des matières premières déjà mises en libre pratique ;
- un consultant qui ne donne d'avis consultatif que sur les seules questions douanières.



Opérateur économique « établi dans l'Union »

- Définition à l'article 5, point 31) du CDU :
 - s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale ;
 - s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable.
- L'article 5, point 32) du CDU définit un « établissement stable » comme une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie.



OEAC – Simplifications douanières (OEAC)

Un OEAC bénéficie :

- de certains types de simplifications sur la base de la reconnaissance du statut d'OEAC pour autant que les exigences propres à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies ;
- d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires, à l'exception des contrôles portant sur les mesures de sécurité et de sûreté ;
- d'une notification préalable en cas de sélection pour un contrôle douanier ;
- d'un traitement prioritaire en cas de sélection pour un contrôle ;
- de la possibilité de demander que ce contrôle se déroule dans un lieu particulier.



OEA – Sécurité et sûreté (OEAS)

Un OEAS bénéficie :

- de facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie ;
 - d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires portant sur la sécurité et la sûreté ;
 - d'une notification préalable en cas de sélection pour un contrôle douanier ;
 - d'un traitement prioritaire en cas de sélection pour un contrôle ;
 - de la possibilité de demander que ce contrôle se déroule dans un lieu particulier.
-
- L'OEAS est considéré comme un opérateur économique ayant pris les mesures adaptées pour sécuriser son activité et, par conséquent, comme un partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement internationale, tant du point de vue des autorités publiques compétentes que de celui de ses partenaires commerciaux.



OEA – Simplifications douanières/Sécurité et sûreté (OEAC/OEAS)

- Un opérateur peut être titulaire des deux types d'autorisations (OEAC et OEAS) en même temps. Dans ce cas, l'opérateur doit répondre aux critères applicables aux OEAC et aux OEAS et bénéficie des avantages liés à ces deux statuts.



Filiales et/ou succursales

- Les sociétés multinationales se composent généralement d'une société mère et de **filiales** et/ou de **succursales**.
- Quelles sont les différences entre une filiale et une succursale ?
Une succursale est un prolongement de sa maison-mère. Elle ne dispose pas d'une personnalité juridique propre et jouit d'une autonomie réduite. Une filiale, en revanche, est une société à part entière qui possède une personnalité juridique propre.
- Si une société mère souhaite obtenir le statut d'OEA pour tout ou partie de ses filiales, les demandes doivent être présentées par chaque filiale (personne morale) souhaitant obtenir le statut d'OEA.
- Il suffit à la société mère désireuse d'obtenir le statut d'OEA de présenter une demande unique, couvrant l'ensemble des **succursales** européennes qui ne sont pas des personnes morales individuelles ou ne constituent pas une association de personnes.
- Exemple : Une société mère «A» est établie en FR. Elle possède des établissements stables ne constituant pas des entités juridiques distinctes en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.
 - Une seule demande doit être présentée par la société «A», qui inclut toutes ses succursales.



Avantages liés au statut d'OEA

Avantages - directs/indirects/spéciaux	OEAC	OEAS
Allègement des contrôles physiques et documentaires	✓	✓
Traitement prioritaire en cas de sélection pour un contrôle	✓	✓
Possibilité de demander que les contrôles douaniers se déroulent dans un lieu particulier	✓	✓
Facilité d'accès aux simplifications douanières	✓	
Notification préalable	✓	✓
Amélioration de l'efficacité concernant les systèmes et les processus internes	✓	✓
Reconnaissance de la qualité de partenaire commercial sûr et fiable		✓
Amélioration des relations avec les autorités douanières	✓	✓
Amélioration de la reconnaissance et des relations avec d'autres autorités publiques	✓	✓
Reconnaissance mutuelle		✓



Autres avantages

- Il s'agit d'avantages qui ne figurent pas explicitement dans la législation, mais qui sont significatifs et méritent d'être pris en considération par un OE qui décide de demander le statut d'OEA :
- **Analyse des processus** : le dispositif OEA permet d'analyser en détail l'ensemble des processus liés à la chaîne d'approvisionnement internationale. La phase de préparation de la demande du statut d'OEA permet généralement d'évaluer les activités de l'ensemble des services concernées, et dans bien des cas, d'optimiser le fonctionnement de ces services, de renforcer leur coopération et, ce faisant, de permettre à la chaîne d'approvisionnement de gagner en transparence et en visibilité.
- **Normes de sécurité et de sûreté appropriées** : investir dans l'amélioration des normes sécurité et de sûreté. Cela peut engendrer des effets positifs dans les domaines suivantes : sécurité du personnel, sélection des fournisseurs et investissements, sécurité des transports et des moyens de transport, collaboration entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et investissements dans les technologies.



Avantages indirects

Voici quelques exemples des avantages indirects qui peuvent découler de l'amélioration de l'efficacité des systèmes et des processus internes :

- Réduction du nombre de vols et de pertes ;
- Réduction du nombre d'envois en retard ;
- Réduction du nombre d'incidents de sécurité et de sûreté ;
- Réduction du coût des inspections des fournisseurs et renforcement de la coopération.



Reconnaissance mutuelle – Un avantage spécial

- Grâce à l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM), les administrations douanières situées en dehors du territoire douanier de l'Union reconnaissent le statut d'OEA délivré en vertu du programme de l'autre partie.
- La reconnaissance mutuelle est un élément clé pour renforcer et contribuer à la sécurité de bout en bout des chaînes d'approvisionnement internationales. Jusqu'à présent, l'Union européenne a conclu et mis en œuvre des accords de reconnaissance mutuelle de programmes OEA avec la Norvège, la Suisse, le Japon, la Moldavie, les États-Unis et la Chine.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorized-economic-operator/mutual-recognition_en

- Seuls les titulaires d'une autorisation **OEAS** peuvent bénéficier d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM).
- Le statut d'OEA délivré sous la forme d'une autorisation **OEAC** n'est actuellement pas pris en considération dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) conclus avec des pays tiers.



Avantages liés aux ARM

Les pays concluent des ARM avec leurs principaux pays partenaires afin de reconnaître les opérateurs économiques ou les membres d'autres programmes comme offrant les mêmes garanties de sécurité et de sûreté que les membres de leur propre programme :

- Moins de contrôles en matière de sécurité et de sûreté entre les deux parties ;
- Traitement prioritaire lors du dédouanement : les deux parties garantissent un traitement prioritaire, une procédure accélérée, des formalités simplifiées et la mainlevée accélérée des expéditions ;
- Système de continuité des activités : les deux parties tentent d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs.



Les critères d'octroi du statut d'OEA

- Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent octroyer le statut d'OEA à tout opérateur qui respecte les critères communs.
- Les critères sont communs à tous les Etats membres relevant du territoire douanier de l'Union et le statut d'OEA octroyé par un Etat membre est reconnu par les autorités douanières de tous les Etats membres.
- Le statut d'OEA est octroyé à un opérateur économique répondant aux critères communs suivants :
 - des antécédents satisfaisants en matière de respect de la législation douanière et des dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ;
 - la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires ;
 - la preuve de la solvabilité financière.
- En outre, en fonction du type de statut de l'OEA :
 - le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée (**OEAC**) ;
 - l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées (**OEAS**).



Respect de la réglementation

- L'article 39, point a) du CDU exige l'absence de toute infraction grave ou d'infraction répétée à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur.
- En outre, l'article 24 du RE CDU considère que ce critère est respecté si, au cours des trois dernières années, le demandeur n'a commis ou répété aucune infraction grave à la législation douanière et aux dispositions fiscales, ni aucune infraction pénale grave liée à son activité économique.



Tenue des registres

- Pour respecter le critère de la tenue des registres, le demandeur doit disposer des documents commerciaux et, le cas échéant, des documents relatifs au transport permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires.
- L'article 25, paragraphe 1 du RE CDU définit en détail les exigences qu'il y a lieu de respecter, dont certaines sont associées aux aspects suivants :
 - Systèmes comptables (une piste d'audit complète permet au demandeur de retracer les activités opérationnelles liés aux flux de marchandises et de produits entrant, en cours de traitement et quittant les locaux de l'entreprise et de conserver ces écritures à des fins douaniers) ;
 - Accès (aux écritures nécessaires à la réalisation de l'audit douanier) et administration (organisation administrative en place qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises et disposition d'un système de contrôle interne adéquat) ;
 - Sécurité des écritures et des données de l'entreprise (le demandeur doit instaurer des procédures de protection appropriées du système informatique contre toute intrusion non autorisée et mettre en place des contrôles adéquats concernant le stockage des données) ;
 - Employés (le demandeur doit s'assurer que les employés savent qu'ils sont tenus d'informer les autorités douaniers en cas de difficultés à se conformer aux exigences) ;
 - Procédures de traitement des licences d'exportation/d'importation (pratiques et procédures en place pour administrer les licences et autorisations).
- Pour les autorisations **OEAS** (sécurité et sûreté), l'opérateur économique n'est pas tenu de distinguer les marchandises de l'Union des marchandises non Union dans ses systèmes logistiques.
 - Toutefois, cette distinction est requise pour les autorisations **OEAC** (simplification douanière).



Solvabilité financière

Afin de vérifier si le demandeur respecte le critère de l'article 26 du RE CDU, les autorités douanières doivent tenir compte des facteurs suivants :

- le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ;
- au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et de tous les autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises ;
- le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles, pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs net négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.



Normes pratiques en matière de compétence ou de qualification professionnelles (OEAC seulement)

- L'article 39, point d) du CDU impose un critère supplémentaire pour l'octroi du statut d'**OEAC**, à savoir le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.
- Le demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières :
 - dispose d'une expérience pratique attestée d'une durée minimale de trois ans dans le domaine douanier ou ;
 - a suivi une formation relative à la législation douanière.



Normes de sécurité et sûreté (OEAS seulement)

- Le demandeur doit répondre à une série de conditions et faire preuve d'un bon niveau de compréhension concernant les mesures de sécurité et de sûreté.
- Les conditions à respecter sont liées aux aspects suivants :
 - La sécurité du bâtiment (protection contre les intrusions illicites et utilisation des matériaux qui résistent aux tentatives d'accès illicite) ;
 - Les contrôles appropriés des accès (mesures adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux bureaux, aux aires d'expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres secteurs sensibles) ;
 - La sécurité du fret (protection contre toute introduction ou substitution non autorisée de marchandises, toute manipulation inappropriée des marchandises et toute intervention non autorisée sur les unités de fret) ;
 - La sécurité des partenaires commerciaux (procédure de sélection clairement définie et vérifiable de leurs partenaires commerciaux) ;
 - La sécurité du personnel (enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à des postes sensibles sur le plan de la sécurité dont des vérifications des antécédents du personnel en activité sur ce type de poste, à intervalles réguliers) ;
 - Les programmes de sensibilisation aux questions de sécurité (le personnel concerné est tenu de participer activement à des programme de sensibilisation à la sécurité) ;
 - Les prestataires de services externes (mise en place des procédures de sécurité appropriées en ce qui concerne tous les prestataires de services externes travaillant pour son compte).



Détermination de l'État membre auquel la demande de statut d'OEA doit être présenté

L'État membre dans lequel la demande de statut d'OEA doit être présentée est défini à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa du CDU.

- En vertu de cette disposition, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision. Le principe fondamental consiste à présenter la demande à l'État membre connaissant le mieux les activités douanières du demandeur.



Recevabilité de la demande

L'examen de la recevabilité consiste principalement à vérifier les cinq aspects suivants. Il s'agit notamment de déterminer si le demandeur :

- a utilisé le formulaire et le questionnaire d'autoévaluation appropriés et qu'il l'a rempli entièrement (a fourni toutes les informations) ;
- a transmis la demande à l'Etat membre compétent ;
- n'a pas transmis de demande au cours de la période de trois ans suivant la révocation ;
- est établi dans le territoire douanier de l'Union ;
- s'est enregistré auprès des autorités douanières responsable de lieu où il est établi (dispose à ce titre d'un numéro EORI).



Examen de la recevabilité

- Les autorités douanières doivent toujours informer le demandeur de la recevabilité ou du rejet de la demande. En cas de rejet, les motifs seront toujours fournis.
- A l'issue de l'examen de la recevabilité et lorsque les autorités douanières ont déterminé que la demande est recevable, les autorités douanières procèdent à un audit préalable.
- Si un complément d'information est nécessaire, les autorités douanières doivent le confirmer et solliciter les informations au demandeur dans un délai de 30 jours civils après la date de réception de la demande.
- La demande peut uniquement se poursuivre une fois que toutes les informations pertinentes ont été transmises aux autorités douanières.



Processus d'audit

- Les audits englobent les audits préalables, les audits *a posteriori* et les réexamens.
- Un audit préalable est réalisé par les autorités douanières avant d'octroyer l'autorisation.
- Une fois que le statut est accordé, il convient d'opérer une distinction entre le suivi (*monitoring*) et le réexamen (*reassessment*).
 - Le suivi est pratiqué en continu par les autorités douanières en surveillant les activités quotidiennes de l'OEA, notamment par des visites dans ses locaux. L'objectif consiste à détecter à un stade précoce tout signe de non-respect et à permettre la prise de mesures rapides si des difficultés ou des cas de non-respect sont détectés.
 - Le réexamen implique que des anomalies ont déjà été détectées et que des mesures doivent être prises pour vérifier que l'opérateur économique continue à respecter les critères OEA. Toute action de suivi peut donc déboucher sur un réexamen.



Prise de décision

- Les autorités douanières des États membres ont 120 jours civils pour arrêter leur décision (article 22, paragraphe 3 du CDU).
- Si la décision est négative :
 - Communication administrative du droit à être entendu
 - le demandeur a la possibilité d'exprimer son point de vue et éventuellement fournir des informations complémentaires afin de parvenir à une décision positive dans un délai de 30 jours



Réévaluation/vérification permanente du respect des critères OEA

- Le statut d'OEA devient valable le cinquième jour ouvrable après l'octroi du certificat.
- Lorsque le statut d'OEA est octroyé, le titulaire du statut OEA assume la responsabilité d'effectuer un contrôle régulier du respect des critères OEA.
- L'OEA est juridiquement tenu de signaler à l'autorité douanière de délivrance tout changement pouvant avoir une incidence sur son statut. Un interlocuteur doit être assigné à cette fin.
- L'OEA doit être en mesure d'expliquer les modalités de ce contrôle et d'en fournir les résultats aux autorités douanières. En fonction des résultats, l'OEA doit mettre en œuvre des actions correctives, si nécessaires.
- Les autorités douanières élaborent un plan visant à contrôler le respect des critères et conditions, conjointement avec l'OEA et prenant en considération les résultats de l'audit douanier.
- Les autorités douanières accordent une attention particulière aux entreprises établies depuis moins de trois ans. Dans ce cas, les autorités douanières doivent assurer un contrôle étroit au cours de la première année suivant la délivrance du certificat.



Suspension du statut d'OEA

- Le statut d'OEA est valable pour une durée indéterminée, néanmoins il :
 - peut être temporairement suspendu si la douane constate qu'une ou plusieurs conditions pour l'obtention de l'OEA ne sont plus respectées. Cette suspension est aussi introduite dans le système EOS (*Economic Operator Systems*) pour prévenir les autres Etats membres que le certificat n'est plus valable pour le délai concerné ;
- Le statut d'OEA est partiellement ou totalement réévalué par la douane dans un délai de 3 ans après l'octroi du statut d'OEA. La portée et le déclenchement de la réévaluation sont décidés par les autorités compétentes en fonction des risques restants et/ou du plan d'action reçu.



Révocation du statut d'OEA

- Le statut d'OEA peut également être révoqué par les autorités en cas d'incidents/fautes graves et de non-coopération. Dans ces cas, l'OEA ne peut plus utiliser son statut et profiter des avantages liés à l'OEA
- Si une décision de révocation a été prise par l'autorité douanière, l'opérateur n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d'autorisation du statut d'OEA dans les trois ans qui suivent la date de la révocation.
- Le demandeur qui reçoit une réponse négative et obligatoirement motivée de la part de la douane a le droit d'être entendu et de présenter ainsi ses arguments et objections contre cette décision.
- L'opérateur économique peut former un recours contre la décision de révocation.
- Lorsqu'une même personne est à la fois un OEAC et un OEAS et que la personne ne respecte plus les conditions d'une des deux autorisations, l'autre autorisation demeure néanmoins valable si les conditions y afférentes sont remplies.



Merci pour votre attention !

